

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

2493 *Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 1 de julio de 2026, por la que, a propuesta del Ayuntamiento de San Bartolomé (Lanzarote, provincia de Las Palmas), se clasifica el puesto de trabajo denominado Vicesecretario/a, existente en su plantilla, en clase tercera, como puesto reservado a la escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, con la naturaleza de puesto de colaboración inmediata y auxilio a las funciones del puesto de trabajo de Secretaría, de clase segunda, y se establece como forma de provisión la de concurso.*

Examinado el expediente instruido, a solicitud del Ayuntamiento de San Bartolomé (Lanzarote, provincia de Las Palmas), para la clasificación del puesto de trabajo denominado Vicesecretario/a, existente en su Plantilla, en clase tercera, con la naturaleza de puesto de colaboración, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, y cuya forma de provisión será la de concurso.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Función Pública Local.

Y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.º) El día 5 de septiembre de 2025 se recibió en esta Dirección General, a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), oficio de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de San Bartolomé, de la misma fecha (Registro de Salida n.º 19872/2025), por el que solicita que se proceda a la clasificación del puesto de Vicesecretario/a como puesto de colaboración y auxilio inmediato a la Secretaría de clase segunda de la Corporación.

El tenor literal del oficio es el siguiente:

“A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE CANARIAS.

Expediente 7707/2025.

Isidro Perez Martín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Bartolomé (Lanzarote), con domicilio a efectos de notificaciones en calle León y Castillo, s/n (San Bartolomé), ante V.D. comparece y como mejor proceda,

EXPONE

Primero.- El Ayuntamiento de San Bartolomé se encuentra clasificado en clase segunda conforme a la normativa de aplicación en materia de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Segundo.- Desde el año 2000, el puesto de secretario viene siendo desempeñado por funcionario de carrera letrado del Grupo A1, en régimen de interinidad, mediante nombramiento efectuado por la Dirección General de la Función Pública, siendo este el único funcionario de carrera de la plantilla orgánica de este Ayuntamiento perteneciente al Grupo A1.

A lo anterior hay que añadir que en la actualidad están adscritas a la Secretaría General tres empleadas públicas, una de ellas funcionaria de carrera en la categoría de auxiliar administrativo, en la actualidad de baja médica, y las otras dos, personal laboral fijo en la categoría de auxiliar administrativo, sin que en la plantilla orgánica conste adscritas al área de secretaría, funcionarios/as de carrera de la administración general, subescalas técnica, de gestión o administrativa conforme al artículo 167.2 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Tercero.- Lo anterior, y dado el volumen y carga actual de trabajo en la dependencias de la secretaria, clasificada en clase segunda, requiere de la creación de un puesto de colaboración inmediata y auxilio a la Secretaría de este Ayuntamiento, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y ejerciendo sus funciones bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular de la Secretaría, y no solo para el ejercicio de funciones de auxilio y colaboración inmediata en aras al principio de eficacia y eficiencia que debe presidir el funcionamiento de la administración pública, sino también para llevar a cabo la sustitución del titular de puesto de secretaria, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o concurrencia de causa de abstención o recusación legal o reglamentaria de los mismos, máxime teniendo en cuenta que al día de la fecha existe imposibilidad jurídica de designar o nombrar secretario accidental para los casos de ausencia, enfermedad u otra causa de abstención a funcionarios del Grupo A1, dado que todos los funcionarios del Grupo A1 de este ayuntamiento, son funcionarios interinos, a excepción del actual secretario, procediéndose a nombrar secretario accidental a funcionarios de carrera de este Ayuntamiento en la categoría de auxiliar administrativo, que son los únicos existentes, pues tampoco cuenta este Ayuntamiento con funcionario de carrera en las subescalas técnica, de gestión o administrativa, conforme al artículo 167.2 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Cuarto.- Al día de la fecha, esta administración local carece de una relación de puestos de trabajo u otro instrumento de ordenación de puestos análogo, disponiendo de la plantilla orgánica, instrumento de carácter presupuestario que como es sabido no contiene, entre otros aspectos, la forma de provisión de los puestos de trabajo, si bien se entiende que tal ausencia no obsta la existencia del puesto cuya forma de provisión se pretende.

Quinto.- En cuanto a los puestos de colaboración inmediata y auxilio a los puestos de Secretaria, Intervención y Tesorería, indica el artículo 15 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, lo siguiente:

Artículo 15. Puestos de colaboración.

1. Las Entidades Locales podrán crear otros puestos de trabajo que tengan atribuidas funciones de colaboración inmediata y auxilio a las de Secretaría, Intervención y Tesorería. Estos puestos de trabajo estarán reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y ejercerán sus funciones bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular de la Secretaría, Intervención o Tesorería, respectivamente.

2. A los citados puestos de colaboración, les corresponderán las funciones reservadas que, previa autorización del Alcalde o Presidente de la Corporación, les sean encomendadas por los titulares de los puestos reservados de Secretaría, Intervención y Tesorería.

3. Asimismo, les corresponderá la sustitución de los titulares de los puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o concurrencia de causa de abstención o recusación legal o reglamentaria de los mismos.

La clasificación de estos puestos corresponderá a la Comunidad Autónoma, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Se podrán crear puestos de colaboración a las funciones de secretaría e intervención-tesorería y recaudación, en las Entidades Locales cuyos puestos de Secretaría e Intervención estén clasificados en 1.^a o 2.^a clase, y puestos de colaboración a las funciones de secretaría-intervención, tesorería y recaudación en las Entidades Locales cuyo puesto de Secretaría esté clasificado en clase 3.^a.

b) En las Entidades Locales cuyos puestos de Secretaría e Intervención estén clasificados en clase 1.^a, los puestos de colaboración a las funciones de secretaría podrán ser clasificados en 1.^a, 2.^a y 3.^a clase, y ser adscritos, respectivamente, a las subescalas de Secretaría, categoría superior, Secretaría, categoría de entrada y a la Subescala de Secretaría-Intervención. Los puestos de colaboración a las funciones de intervención, podrán ser clasificados en 1.^a, 2.^a y 3.^a clase, y ser adscritos, respectivamente, a las subescalas de Intervención-Tesorería, categoría superior, Intervención-Tesorería, categoría de entrada y a la subescala de Secretaría-Intervención.

c) En las Entidades Locales, cuyos puestos de Secretaría e Intervención estén clasificados en clase 2.^a, los puestos de colaboración a las funciones de secretaría podrán ser clasificados en 2.^a y 3.^a clase, y ser adscritos, respectivamente, a las subescalas de Secretaría, categoría de entrada, y a la subescala de Secretaría-Intervención.

Los puestos de colaboración a las funciones de intervención podrán ser clasificados en 2.^a y 3.^a clase, y ser adscritos, respectivamente, a las subescalas de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, y a la Subescala de Secretaría-Intervención.

Los puestos de colaboración a las funciones de tesorería en las Entidades Locales cuyos puestos de Secretaría e Intervención estén clasificados en clases 1.^a o 2.^a, podrán ser desempeñados de forma indistinta por funcionarios de las Subescalas de Intervención-Tesorería y Secretaría-Intervención.

d) En las Entidades Locales, cuyos puestos de Secretaría estén clasificados en clase 3.^a, los puestos de colaboración a las funciones de secretaría-intervención, tesorería y recaudación únicamente podrán ser clasificados en 3.^a clase, adscritos a la Subescala de Secretaría-Intervención.

4. Si la Corporación suprime un puesto de colaboración cubierto con carácter definitivo, deberá garantizar al titular del mismo un puesto de trabajo de su grupo de titulación, adecuado a las funciones o tareas propias de su condición profesional, conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración Pública, con las garantías inherentes de dicho sistema y cuya remuneración no sea inferior, en más de dos niveles, a la del puesto para el que fue designado.

En dicho puesto se podrá permanecer hasta obtener otro, por los procedimientos establecidos en este real decreto.

Sexto.- La creación y supresión de estos puestos de colaboración constituye la manifestación del ejercicio de una potestad discrecional que la normativa señalada atribuye a las Corporaciones locales, siendo competente para su clasificación la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de esta Dirección General.

Por lo anteriormente expuesto y resultando debidamente acreditada la necesidad y conveniencia,

SOLICITO

Que, previos los trámites legal y reglamentariamente establecidos y de conformidad con el artículo 15 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se proceda a la clasificación del puesto de vicesecretario/a como puesto de colaboración y auxilio inmediato a la secretaria de clase segunda de este Ayuntamiento, para la sustitución del titular del puesto de Secretaría, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o concurrencia de causa de abstención o recusación legal o reglamentaria de los mismos, así como para la realización de las funciones previstas en el artículo 15, apartados 1 y 2, del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, reservándose dicho puesto de colaboración a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de la subescala de Secretaria-Intervención, Grupo A, Subgrupo A1, con un nivel 30 de complemento de destino, y ello debido a que los funcionarios/as de la escala de secretaria-intervención ostentan los conocimientos y preparación suficiente para el desempeño del puesto de colaboración, acreditado por la propia Habilitación Nacional, y de ahí que sea la propia normativa la que no discrimine a los efectos de poder ser acreedores a estos puestos de colaboración, lo que garantizara una mayor profesionalidad y eficacia en el ejercicio de sus funciones públicas y su repercusión en el interés general.

En San Bartolomé (Lanzarote), a la fecha que figura en el cuadro de autenticación al margen del presente documento.

El Alcalde-Presidente, Isidro Pérez Martín”.

2.º) Esta Dirección General, en virtud de oficio de 9 de septiembre de 2025 (Registro de Salida General n.º 646985/2025-N. Registro: PAJS/48799/2025), solicitó de la Corporación la remisión de la documentación que se relaciona a continuación:

- Certificado comprensivo de los acuerdos de aprobación inicial y definitiva del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2025, y, a través de él, de la aprobación de la Plantilla de Personal, donde figure la plaza de nueva creación, así como publicación de los preceptivos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia.

- Certificado acreditativo de que existe consignación presupuestaria para la creación del puesto de trabajo de Vicesecretario/a, como puesto de colaboración, y que dicha creación no supone incremento del Capítulo I del presupuesto de gastos, de acuerdo con las limitaciones establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

- Certificado acreditativo del grupo y subgrupo de clasificación funcional del puesto de Vicesecretario/a, Subescala y categoría (en su caso), nivel de complemento de destino, cuantía del complemento específico, sistema de provisión y demás indicaciones que puedan constar en el Anexo de Personal, ante la ausencia de Relación de Puestos de Trabajo o instrumento organizativo similar.

A tal fin, le confirió un plazo de diez días.

En el indicado oficio, se comunicó a la Corporación la imposibilidad de asignar al puesto de trabajo de nueva creación el nivel 30 de complemento de destino, como se pretendía, sin que ello implique ningún índice de discriminación, de conformidad con la normativa y jurisprudencia allí invocadas.

3.º) El día 11 de junio de 2026, se recibió en esta Dirección General, a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), el oficio de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de San Bartolomé, de la misma fecha (Registro de Salida General n.º 15830/2026), en cuya virtud remitió certificación expedida por la Secretaría General de la Corporación, con fecha 10 de junio anterior.

El certificado expedido tiene el siguiente tenor literal:

“1.- Que mediante acuerdo adoptado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2026, se aprobó inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2026, así como las Bases de Ejecución del Presupuesto y la plantilla de personal, publicándose anuncio de información pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas n.º 54, de 6 de mayo de 2026, en aplicación del artículo 169.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

2.- Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 1 de junio de 2026, aprobó definitivamente el Presupuesto General para el ejercicio 2026, así como, las Bases de Ejecución del Presupuesto y la plantilla de personal, publicándose anuncio de la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas n.º 67, de 5 de junio de 2026.

3.- Que en el citado Presupuesto General municipal del ejercicio 2026, aprobado definitivamente figura en la Plantilla de Personal, la plaza de nueva creación de Vicesecretario como puesto de colaboración y auxilio inmediato a la Secretaria de clase segunda de este ayuntamiento, reservada a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de la Subescala de Secretaria-Intervención, que no supone incremento del Capítulo I del Presupuesto de Gastos.

4.- Que la citada plaza de Vicesecretario creada al amparo del artículo 15 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, está reservada a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de la Subescala de Secretaria-Intervención, perteneciendo al Grupo A, Subgrupo A1, con un nivel 26 de complemento de destino, siendo la cuantía del complemento específico 21.363,96 euros, y el sistema de provisión el legalmente establecido en la normativa de aplicación.

Y para que así conste a los efectos oportunos, expido la presente certificación por orden y con el visto bueno del Concejal Delegado de Economía y Hacienda, a la fecha que figura en el cuadro de autenticación al margen del presente documento”.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Competencia para la creación, clasificación, supresión y modificación de la clasificación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en Corporaciones locales de Canarias.

El artículo 92 bis, apartado 4, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -en adelante, LRBRL-, adicionado por el apartado veinticinco del artículo primero de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE n.º 312, de 30.12.2013), dispone que el Gobierno, mediante real decreto, regulará las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como las que puedan corresponder a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas.

Las previsiones contenidas en el citado precepto han sido objeto de desarrollo en virtud del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (BOE n.º 67, de 17.3.2018).

El artículo 79.2.c) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, aprobado por Decreto 108/2024, de 31 de julio (BOC n.º 156, de 8.8.2024), atribuye a la Dirección General de la Función Pública la competencia para la creación, clasificación, modificación y supresión de los puestos de trabajo reservados a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de oficio o a propuesta de la corporación local respectiva, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal.

La eficacia de las modificaciones que se operen en la Plantilla y, en su caso, en la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación respectiva, en el ámbito de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, quedará condicionada, empero, al acto formal de clasificación que ha de emanar de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo -a diferencia de la previsión contenida en el artículo 9 del derogado Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio-, omite el trámite de publicación del acto clasificatorio en los boletines y diarios oficiales; pero dicho trámite resulta de obligado cumplimiento, al tratarse de un acto administrativo plúrimo, que trae causa en la Relación de Puestos de Trabajo (artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; STS de 5 de febrero de 2014, recaída en recurso de casación n.º 2986/2012).

Segunda.- Naturaleza, funciones y forma de provisión de los puestos de colaboración. Criterios clasificatorios.

El derogado artículo 165.1 del texto refundido de Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en la redacción dada por el apartado 1 del artículo 2.5 del Real Decreto Legislativo

2/1994, de 25 de junio, dispuso que, con independencia de los puestos de trabajo mínimos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional a que se refieren los artículos anteriores, las Corporaciones locales, en los términos que reglamentariamente se determinaran por la Administración del Estado, podrían crear otros puestos de trabajo reservados igualmente a funcionarios que posean dicha habilitación, cuya clasificación correspondería a las Comunidades Autónomas.

El desarrollo reglamentario se efectuó en virtud del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio. Así, el artículo 2.g) definía los puestos de colaboración como aquellos que las Corporaciones locales podrían crear discrecionalmente para el ejercicio de las funciones de colaboración inmediata a las de Secretaría, Intervención o Tesorería, y a los que correspondería la sustitución de sus titulares en caso de vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria, así como para el ejercicio de las respectivas funciones reservadas que, previa autorización de la Alcaldía o Presidencia, les fueran encomendadas por dichos funcionarios titulares. Añadía que estos puestos se clasificarían a propuesta de la Corporación y estarán reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la subescala y categoría que procediera.

El artículo 15 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que derogó el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, permite, asimismo, que las entidades locales puedan crear otros puestos de trabajo que tengan atribuidas las funciones de colaboración inmediata y auxilio a las de Secretaría, Intervención y Tesorería. Dichos puestos quedan reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y ejercerán sus funciones bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular de la Secretaría, Intervención o Tesorería, respectivamente. Les corresponderán las funciones reservadas que, previa autorización del Alcalde o Presidente de la Corporación, les sean encomendadas por los titulares de los puestos reservados de Secretaría, Intervención y Tesorería; y, asimismo, les corresponderá la sustitución de los titulares de los puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o concurrencia de causa de abstención o recusación legal o reglamentaria de los mismos.

El artículo 15.3.c) dispone que, en las Entidades Locales cuyos puestos de Secretaría e Intervención estén clasificados en clase 2.^a -como acontece en el Ayuntamiento de San Bartolomé-, los puestos de colaboración a las funciones de secretaría podrán ser clasificados en 2.^a y 3.^a clase, y ser adscritos, respectivamente, a las subescalas de Secretaría, categoría de entrada, y a la Subescala de Secretaría-Intervención. Los puestos de colaboración a las funciones de intervención podrán ser clasificados en 2.^a y 3.^a clase, y ser adscritos, respectivamente, a las Subescalas de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, y a la Subescala de Secretaría-Intervención. Los puestos de colaboración a las funciones de tesorería en las Entidades Locales cuyos puestos de Secretaría e Intervención estén clasificados en clases 1.^a o 2.^a, podrán ser desempeñados de forma indistinta por funcionarios de las Subescalas de Intervención-Tesorería y Secretaría-Intervención.

La creación y supresión de estos puestos de colaboración constituye, pues, la manifestación del ejercicio de una potestad discrecional que la normativa señalada atribuye a las Corporaciones locales, y que se exterioriza a través del acto de modificación de la Plantilla y de la Relación de Puestos de Trabajo. En todo caso, el acto habrá de ser motivado, por exigencia del artículo 35.1.i) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En cuanto a la forma de provisión, el artículo 92 bis.6 de la LRBRL, con arreglo a la redacción dada por la disposición final primera del Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio, y el artículo 27.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, disponen que los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional se proveerán por concurso de méritos, que será el sistema normal de provisión. De acuerdo con el artículo 92 bis.6, solo excepcionalmente, en las Entidades Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como las Diputaciones Provinciales, Áreas Metropolitanas, Cabildos y Consejos Insulares y las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla, los puestos de trabajo con funciones reservadas a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional se podrán cubrir por el sistema de libre designación entre funcionarios de la subescala y categoría correspondiente. También se podrán cubrir por este sistema los puestos de trabajo de los titulares de los órganos directivos a los que se refiere el artículo 130 de la Ley, a los que no correspondan aquellas funciones reservadas.

Tercera.- Adscripción y contenido funcional del puesto de trabajo de Vicesecretario/a, clase tercera, del Ayuntamiento de San Bartolomé. Motivación en orden a la creación de dicho puesto de colaboración.

Como se ha indicado, el puesto de trabajo de Vicesecretario/a del Ayuntamiento de San Bartolomé se crea como puesto de colaboración inmediata y auxilio a las funciones públicas de Secretaría, bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular de la Secretaría.

Conforme al artículo 15, apartados 2 y 3, del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, le corresponderá el ejercicio de las funciones reservadas que, previa autorización del Alcalde, les sean encomendadas por el titular de la Secretaría, así como la sustitución del titular de la Secretaría, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o concurrencia de causa de abstención o recusación legal o reglamentaria, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.3.

El Ayuntamiento de San Bartolomé motiva la creación del puesto de trabajo en la insuficiencia de la plantilla, ya que, en la actualidad, están adscritas a la Secretaría General tres empleadas públicas, una de ellas funcionaria de carrera en la categoría de auxiliar administrativo, en la actualidad de baja médica, y las otras dos, personal laboral fijo en la categoría de auxiliar administrativo. Ni figuran adscritos a dicha Área otros/as funcionarios/as de carrera de la Administración General, subescalas técnica, de gestión o administrativa conforme al artículo 167.2 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Alude a que, en atención a dicha circunstancia y a la carga actual de trabajo, resulta precisa la creación de un puesto de colaboración inmediata y auxilio a la Secretaría de este Ayuntamiento, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y ejerciendo sus funciones bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular de la Secretaría, y no solo para el ejercicio de funciones de auxilio y colaboración inmediata en aras al principio de eficacia y eficiencia que debe presidir el funcionamiento de la administración pública, sino también para llevar a cabo la sustitución del titular de puesto de secretaria, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o concurrencia de

causa de abstención o recusación legal o reglamentaria de los mismos, máxime teniendo en cuenta que al día de la fecha existe imposibilidad jurídica de designar o nombrar secretario accidental para los casos de ausencia, enfermedad u otra causa de abstención a funcionarios del Grupo A1. Ello debido a que todos los funcionarios A1 son funcionarios interinos, a excepción del Secretario accidental, circunstancia que obliga a nombrar secretario/a accidental por suplencia a personal funcionario de carrera de la Subescala Auxiliar.

Como se ha indicado, la competencia de ejecución en materia de clasificación de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y para resolver el expediente, corresponde a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de esta Dirección General. La competencia es, pues, autonómica, y la decisión que adopte quedará condicionada a que la propuesta de la entidad local se adecue a los requisitos de índole formal y material establecidos reglamentariamente; a saber, que el puesto esté reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de la subescala y categoría que, a su juicio, proceda, y que se modifiquen los instrumentos organizativos con la publicidad que resulte preceptiva. Pero, en todo caso, la decisión de crear o de suprimir el puesto de colaboración de que se trate es de la Corporación local y tiene, además, naturaleza discrecional.

En el presente procedimiento, existen una serie de elementos o requisitos reglados que actúan como técnica de control del ejercicio de la potestad discrecional: así, el Ayuntamiento de San Bartolomé, en el ejercicio de sus potestades de autoorganización, y por necesidades organizativas en el área de Secretaría, ha creado el puesto de trabajo de Vicesecretario/a, ha dispuesto su reserva a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de la Subescala de Secretaría-Intervención, y ha solicitado su clasificación a esta Administración, de acuerdo con el artículo 15.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. A tal fin, ha modificado la plantilla orgánica, mediante acuerdo adoptado por el Pleno con la preceptiva publicidad, y ha explicitado las razones que justifican la creación del puesto de trabajo, como puesto de auxilio y colaboración inmediata al/la titular del puesto de Secretaría, de clase segunda, para el ejercicio de las funciones públicas necesarias, cuya responsabilidad administrativa está reservada legalmente a personal funcionario en posesión de la habilitación nacional.

El artículo 15.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, permite, además, que, en el ejercicio de sus facultades discrecionales, la Corporación determine la clase a la que quede reservado al puesto de colaboración, y, así, respecto de los puestos de colaboración a las funciones de secretaría, en entidades cuya Secretaría figure en clase segunda, podrán ser clasificados en 2.^a o 3.^a clase, y ser adscritos, respectivamente, a las subescalas de Secretaría, categoría de entrada, y a la subescala de Secretaría-Intervención. En el ejercicio de esa potestad discrecional, el Ayuntamiento de San Bartolomé ha decidido que el puesto quede reservado a la Subescala de Secretaría-Intervención, que es una de las posibilidades que admite la norma, y, en consecuencia, clasificado en clase segunda. Los funcionarios de dicha Subescala ostentan los conocimientos y preparación suficiente para el desempeño del puesto de colaboración, acreditado por la propia Habilitación Nacional, y de ahí que sea la propia normativa la que no discrimine a los efectos de poder ser acreedores a estos puestos de colaboración.

Acerca del ejercicio de dicha potestad, la Dirección General de la Función Pública del extinto Ministerio de Hacienda y Función Pública, en informe facultativo de 17 de abril de 2023, en atención a consulta formulada por este Centro Directivo, analiza el alcance

de la potestad de autoorganización. Cita, así, la Sentencia del 17 de marzo de 2021, del Tribunal de Justicia de Castilla La Mancha (n.º recurso 278/2019), en la que lleva a cabo una definición que entendemos resulta clarificadora:

“Con carácter general, debemos de recordar que la Administración goza de una potestad de autoorganización para diseñar sus estructuras organizativas.

Esta potestad tiene un fuerte contenido discrecional, lo que no equivale a arbitrariedad, ni desde luego está exenta de control por los Tribunales de Justicia, toda vez que el mismo es posible a través de distintas técnicas como es el control de los elementos reglados (legalidad de la potestad, competencia del órgano, procedimiento, motivación y finalidad de los actos) y de los hechos determinantes de la potestad, esto es de la concurrencia del supuesto previsto en la norma atributiva de la potestad, así como mediante la sujeción a los principios generales del derecho.

Desde este punto de vista, hemos de señalar que si bien la Administración goza de esa potestad para el logro de los fines que le son propios, también lo es que los Tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de esta a los fines que la justifican (artículo 106.1 CE). No en vano, el artículo 72 del EBEP dispone: en el marco de sus competencias de autoorganización de las Administraciones Públicas estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones y conforme a lo previsto en este Capítulo” (STSJCLM de 19 de mayo de 2016, rec. 26/2016).

Igualmente, se ha explicitado: “En definitiva, es de recordar que, como sabemos desconocido, la Administración goza de una potestad que resulta incuestionable, que es la de auto organizarse. La administración pública, en base a los intereses generales que está en su propia esencia el salvaguardar, proteger y gestionar, ostenta un conjunto de atribuciones, conferidas por el Ordenamiento Jurídico, para organizarse en la forma que considere más oportuna o más conveniente para su mayor eficacia, a la que le compete el mandato contenido en el artículo 103.1 de la Constitución, sin trabas derivadas del mantenimiento de formas de organización que hayan podido mostrarse menos adecuadas para la satisfacción de ese mandato, potestad de autoorganización en la que es característica la discrecionalidad que domina su ejercicio, no confundirle con la arbitrariedad, siempre, como no podía ser de otra manera prohibida (STSJ Madrid de 12 de abril de 2016, rec. 794/2014).

En síntesis, esta potestad de autoorganización es una potestad innovadora, para crear o cambiar el diseño de plazas y puestos de trabajo”.

Y considera que es precisamente en esa potestad con carácter innovador que el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye a las entidades locales donde se encuadra el diseño de los puestos de colaboración que regula el artículo 15 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Cuarta.- Características y requisitos para su desempeño.

En virtud del presente acto clasificatorio, el puesto de trabajo de colaboración denominado Vicesecretario/a, clase tercera, del Ayuntamiento de San Bartolomé quedará reservado a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, Grupo A, Subgrupo A1. Su nivel de complemento de destino es el 28 y la cuantía del complemento específico asciende a 21.363,96 euros.

Quinta.- Forma de provisión.

El artículo 27.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, dispone que los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional se proveerán por concurso de méritos, que será el sistema normal de provisión (cfr. artículo 92 bis.6 de la LRBRL).

Sexta.- Repercusión presupuestaria.

En el certificado expedido por la Secretaría General del Ayuntamiento de San Bartolomé, con fecha 10 de junio de 2026, se indica que la plaza de nueva creación de Vicesecretario/a no supone incremento del Capítulo I del Presupuesto de Gastos.

Séptima.- Inscripciones y anotaciones en el Registro integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

El artículo 23 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, dispone que, en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública (en la actualidad, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública), existirá un Registro de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, integrado con las Comunidades Autónomas, donde se inscribirán y anotarán todos los puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como los actos que afecten a la vida administrativa de dichos funcionarios. El Registro tendrá carácter electrónico. En dicho Registro, las Comunidades Autónomas efectuarán las anotaciones referentes a la clasificación de los puestos reservados, a nombramientos, tanto definitivos como de carácter provisional, en puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional, así como las tomas de posesión y los ceses correspondientes. Asimismo, anotarán las sanciones disciplinarias de su competencia. Podrán, también, efectuar en dicho Registro las anotaciones de los méritos autonómicos, a los efectos de su valoración en los correspondientes concursos.

En virtud de lo anterior, y en el ejercicio de la competencia atribuida, esta Dirección General, a propuesta de la Corporación local,

RESUELVE:

1. Clasificar el puesto de trabajo denominado Vicesecretario/a, existente en la plantilla del Ayuntamiento de San Bartolomé (Lanzarote, provincia de Las Palmas), como puesto reservado a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, con la naturaleza de puesto de colaboración inmediata y auxilio a las funciones del/la titular de la Secretaría.
2. Establecer el concurso como forma de provisión del referido puesto de trabajo, de conformidad con el artículo 27.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.
3. Inscribir el puesto de trabajo en el Registro Integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, regulado en el artículo 23 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.
4. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, y comunicarla a la Subdirección General de Relaciones con otras Administraciones, de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados que no sean Administraciones Públicas podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante esta Dirección General, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante, o ante las Secciones de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia en cuya circunscripción tengan su sede, o ante las Secciones de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de julio de 2026.- El Director General de la Función Pública, Francisco Javier Rodríguez del Castillo.